P U T U S A N

Nomor 1023/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: **Arifansyah**
Tempat lahir	: Medan
Umur/Tanggal lahir	: 33 tahun/21 Oktober 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan PWS Gang Kerang Kel.Sei Putih Timur II Kec.Medan Petisah Kota Medan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak Bekerja

Terdakwa Arifansyah ditangkap pada tanggal 26 Februari 2024;

Terdakwa Arifansyah ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya AT. YUDHISTIRA PELAWI, S.H., SYARIFAHTA SEMBIRING, S.H., FAHMI ANJUHA TAMA MANURUNG, S.H., ASTRI CHANIA, S.H., M.H., INDRI KAMALIA RAMADHAN, S.H. Advokat- Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ADIL BERSAMA YUDHISTIRA berkantor di Jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan, Kel. Titi Rante, Kec. Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Juli 2024 Nomor 1023/Pid.Sus/2024/PN Mdn, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1023/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1023/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIFANSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu-shabu” sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIFANSYAH dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

-

66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram netto, 500 (lima ratus) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek Ming Mini Heng Scale warna silver, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dengan nomor Simcard 08232315312, 1 (satu) buah buku rekapan penjualan narkotika jenis sabu, dan Uang tunai sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah),

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di pergunakan di dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN .

4. Mebebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Arifansyah, mengajukan Nota Pledoi (Nota Pembelaan) secara tertulis tertanggal 13 Agustus 2024 yang dibacakan didepan persidangan tanggal 13 Agustus 2024, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa Arifansyah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa ARIFANSYAH bersama dengan saksi MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Pebruari 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain bertempat di dalam rumah kost-kostan Jalan PWS Gang. Anda Kel.Sei Putih Timur II Kec.Medan Petisah Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta malakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnyalebih dari 5 (lima) gram jenis sabu-sabu”, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib pada saat Terdakwa sedang menjaga pintu kamar kost-kostan saksi MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN (berkas perkara terpisah) tiba-tiba datang saksi HENDRO GUNAWAN, SH, saksi YAZID BUSTAMI, SH dan ZAINAL AZHARI (ketiganya anggota/petugas Ditresnarkoba Polda Sumut) melakukan penggerebekan dan Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN (berkas perkara terpisah) sempat lari dan saksi HENDRO GUNAWAN, SH, saksi YAZID BUSTAMI, SH dan ZAINAL AZHARI (ketiganya anggota /petugas Ditresnarkoba Polda Sumut) berhasil menangkap Terdakwa kemudian saksi MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN (berksa perkara terpisah) dan saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HENDRO GUNAWAN, SH, saksi YAZID BUSTAMI, SH dan ZAINAL AZHARI (ketiganya anggota /petugas Ditresnarkoba Polda Sumut) meyita barang bukti yang ditemukan di atas meja kamar kost-kostan milik saksi MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN (berkas perkara terpisah) berupa : 66 (enam puluh enam) bungkus Plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital merek Ming Mini Heng Scale warna silver, 1 (satu) unit Hanphone merek Oppo warna biru dengan nomor Simcard 082323153122, 1 (satu) buah buku rekapan penjualan narkotika jenis sabu, 500 (lima ratus) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet (sendok sabu), dan uang tunai Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Kemudian saksi HENDRO GUNAWAN, SH, saksi YAZID BUSTAMI, SH dan ZAINAL AZHARI (ketiganya anggota/petugas Ditresnarkoba Polda Sumut) menginterogasi Terdakwa mengaku berperan sebagai membantu membuka dan menutup pintu kamar kost-kostan menjual narkotika jenis sabu-sabu apabila ada calon pembeli yang datang dengan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah per hari dan 66 (enam puluh enam) bungkus Plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram netto milik saksi MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN (berkas perkara terpisah) yang diperoleh dari ASIEN (belum tertangkap/DPO) akan dijual kepada calon pembeli dengan harga masing-masing Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya dengan sistem kerja yaitu apabila narkotika jenis sabu tersebut habis terjual maka saksi MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN akan membayarkanya seluruhnya kepada ASIEN (belum tertangkap/DPO). Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk di proses di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti tanggal 26 Pebruari 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 1069/NNF/2024, tanggal 07 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, M.Farm,.Apt dan R. Fani Miranda, ST diketahui dan di tandatangi oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si milik Terdakwa barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti setelah di buka ternyata ditemukan 66 (enam puluh enam) bungkus plastikklip berisi kristal putih dengan berat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram di duga mengandung Narkotika milik Terdakwa, yang pada kesimpulannya bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 6,8 (enam koma delapan) gram di kembalikan dengan cara : barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening di ikat dengan benang warna putih dan pada setiap pesilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa Terdakwa melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golong I jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak/instansi yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dengan Pasal114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa ARIFANSYAH bersama dengan saksi MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN (berkas perkara terpisah)pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2024 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Pebruari 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain bertempat di dalam rumah kost-kostan Jalan PWS Gang. Anda Kel.Sei Putih Timur II Kec.Medan Petisah Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta malakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu”, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib pada saat Terdakwa sedang menjaga pintu kamar kost-kostan tiba-tiba datang saksi HENDRO GUNAWAN, SH, saksi YAZID BUSTAMI, SH dan ZAINAL AZHARI (ketiganya anggota/petugas Ditresnarkoba Polda Sumut) melakukan penggerebekan dan Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN (berkas perkara terpisah) sempat lari dan saksi HENDRO GUNAWAN, SH, saksi YAZID BUSTAMI, SH dan ZAINAL AZHARI (ketiganya anggota /petugas Ditresnarkoba Polda Sumut) berhasil menangkap terdakwa kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN (berksa perkara terpisah) dan saksi HENDRO GUNAWAN, SH, saksi YAZID BUSTAMI, SH dan ZAINAL AZHARI (ketiganya anggota/petugas Ditresnarkoba Polda Sumut) meyita barang bukti yang ditemukan di atas meja kamar kost-kostan milik saksi MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN (berkas perkara terpisah) berupa : 66 (enam puluh enam) bungkus Plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital merek Ming Mini Heng Scale warna silver, 1 (satu) unit Hanphone merek Oppo warna biru dengan nomor Simcard 082323153122, 1 (satu) buah buku rekapan penjualan narkotika jenis sabu, 500 (lima) ratus lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet (sendok sabu), dan uang tunai Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Kemudian saksi HENDRO GUNAWAN, SH, saksi YAZID BUSTAMI, SH dan ZAINAL AZHARI (ketiganya anggota /petugas Ditresnarkoba Polda Sumut) menginterogasi Terdakwa mengaku berperan sebagai membantu membuka dan menutup pintu kamar kost-kostan menjual narkotika jenis sabu-sabu apabila ada calon pembeli yang datang dengan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari dan 66 (enam puluh enam) bungkus Plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram netto milik saksi MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN (berkas perkara terpisah) yang diperoleh dari ASIEN (belum tertangkap/DPO) akan dijual kepada calon pembeli dengan harga masing-masing Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah, Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per paketnya dengan sistem kerja yaitu apabila narkotika jenis sabu tersebut habis terjual maka saksi MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN akan membayarkanya seluruhnya kepada ASIEN (belum tertangkap/DPO). Kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk di proses di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti tanggal 26 Pebruari 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti NarkotikaNomor Lab : 1069/NNF/2024, tanggal 07 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si, M.Farm,.Apt dan R. Fani Miranda, ST diketahui dan di tandatangi oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si milik terdakwa barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkusan yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti setelah di buka ternyata ditemukan 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

duga mengandung Narkotika milik Terdakwa, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 6,8 (enam koma delapan) gram di kembalikan dengan cara : barang bukti dimasukkan ke dalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening di ikat dengan benang warna putih dan pada setiap pesilangan benang diberi lak dan pada ujung benang diberi label barang bukti lalu di lak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa Terdakwa melakukan, menyuruh melakukan, turut serta memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa izin dari pihak/instansi yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dengan Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1)KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendro Gunawan, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saya semuanya benar;
- Bahwa saya mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang saya lakukan bersama Team Unit 3 Subdit Ill Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa saya bersama dengan Team Unit 3 Subdit Ill Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan atas diri Terdakwa dan MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN (Terdakwa);
- Bahwa saya bersama Team Unit 3 Subdit Ill Ditresnarkoba Polda Sumut yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN (Terdakwa) karena menguasai, memiliki, dan menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa adapun cara saya bersama Team Unit 3 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib awalnya Terdakwa bersama Team Unit 3

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut mendapatkan informasi bahwa ada seorang orang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika di Jalan PWS Gang. Anda Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah Kota Medan. Selanjutnya saya bersama dengan team unit 3 subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penyelidikan dengan informasi tersebut. Kemudian setelah dirasa informasi cukup. Selanjutnya menindaklanjuti informasi yang dinformasikan oleh masyarakat tersebut dan setelah mendapatkan ciri-ciri orang tersebut. Pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib team dari unit 3 Subdit III melakukan penggerebekan di Jalan PWS Gang. Anda Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya di dalam kamar kost-kostan. Kemudian langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap seorang laki-laki dewasa yang setelah diinterogasi mengaku bernama MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN (Terdakwa) dan Terdakwa Arifansyah;

- Bahwa saya bersama Team Unit 3 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN (Terdakwa) adalah pada hari Senin tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan PWS Gang. Anda Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya di dalam kamar kost-kostan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN (Terdakwa) disita barang bukti berupa berupa 66 (enam puluh enam) bungkus Plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram netto yang saya ketahui setelah dilakukan penimbangan di hadapan saya, penyidik/ penyidik pembantu dan saksi penangkap, 1 (satu) unit timbangan digital merek Ming Mini Heng Scale warna silver, 1 (satu) unit Hanphone merek Oppo warna biru dengan nomor Simcard 082323153122, 1 (satu) buah buku rekapan penjualan narkotika jenis sabu, 500 (lima) ratus lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet (sendok sabu), dan uang tunai sejumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) uang hasil penjualan narkotika jenis sabu. Dan Terdakwa dan MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN (Terdakwa) ditangkap pada saat pada saat menyimpan, memiliki dan menguasai, menjadi perantara, menjual beli narkotika jenis shabu, dan turut serta dalam menjual narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat diintrogasi, Terdakwa 66 (enam puluh enam) bungkus Plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram netto adalah milik MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN;
- Bahwa pada saat diintrogasi, Terdakwa dan MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN (Terdakwa) akan mendapatkan keuntungan apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) seluruhnya;
- Bahwa pada saat diinterogasi MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN (Terdakwa) mengatakan bahwa 66 (enam puluh enam) bungkus Plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram netto adalah untuk dijualakan kembali kepada calon pembeli;
- Bahwa pada pada saat diinterogasi MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN (Terdakwa) mengatakan akan menjualkan kembali 66 (enam puluh enam) bungkus Plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram netto akan dijual dengan harga sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) seluruhnya;
- Bahwa pada saat diinterogasi MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN (Terdakwa) memperoleh 66 (enam puluh enam) bungkus Plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram netto dari IJOL (dalam lidik) dengan sistem kerja yaitu saya memberikan uang muka sebagai panjar dan apabila narkotika jenis sabu tersebut telah habis maka saya akan membayarkanya seluruhnya kepada ASIEN (dalam lidik);
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib awalnya saya bersama Team Unit 3 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut mendapatkan informasi bahwa ada seorang orang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika di Jalan PWS Gang. Anda Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah Kota Medan. Selanjutnya saya bersama dengan team unit 3 subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penyelidikan dengan informasi tersebut. Kemudian setelah dirasa informasi cukup Selanjutnya tim menindaklanjuti informasi yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut dan setelah mendapatkan ciri-ciri orang tersebut. Pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib team dari unit 3 Subdit Ill melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penggerebekan di Jalan PWS Gang. Anda Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya di dalam kamar kost-kostan;

- Bahwa kemudian langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap seorang laki-laki dewasa yang setelah diinterogasi mengaku bernama MUHAMMAD ASRAF ALÍ SIAHAAN dan Terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan dilakukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN dan Terdakwa disita barang bukti berupa berupa 66 (enam puluh enam) bungkus Plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram netto yang saya ketahui setelah dilakukan penimbangan, 1 (satu) unit timbangan digital merek Ming Mini Heng Scale warna silver, 1 (satu) unit Hanphone merek Oppo warna biru dengan nomor Simcard 082323153122, 1 (satu) buah buku rekapan penjualan narkotika jenis sabu, 500 (lima ratus) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet (sendok sabu), dan uang tunai Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) uang hasil penjualan narkotika jenis sabu. Pada saat diinterogasi, MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN dan Terdakwa mengakui bahwa 66 (enam puluh enam) bungkus Plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram netto adalah milik MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN yang diperolehnya dari ASIEN (dalam lidik) dengan sistem kerja yaitu MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN apabila narkotika jenis sabu tersebut telah habis maka MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN akan membayarkanya seluruhnya kepada ASIEN (dalam lidik) pada hari Minggu 25 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib Jalan Titi Papan Kel. Sei Sikambing Kec.Medan Petisah Kota Medan tepatnya dipinggir jalan dan 66 (enam puluh enam) bungkus Plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram netto yang dikuasai MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN akan dijualkan kembali kepada calon pembeli dengan harga masing-masing sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpakenya dan Terdakwa berperan sebagai membantu membuka dan menutup pintu kamar kost-kostan apabila ada calon pembeli yang datang serta Terdakwa mendapatkan upar sejumlah Rp. 50.000,- (lima pufuh ribu rupiah) per hari dari MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN (Terdakwa);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Yazid Bustami, S.H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan saya semuanya benar;
- Bahwa saya mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini yaitu sehubungan dengan penangkapan yang saya lakukan bersama Team Unit 3 Subdit Ill Ditresnarkoba Polda Sumut;
- Bahwa saya bersama Team Unit 3 Subdit Ill Ditresnarkoba Polda Sumut menangkap Terdakwa dan MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa dan MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN (Terdakwa), saya tangkap bersama Team Unit 3 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut karena menguasai, memiliki, dan menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib awalnya saya bersama Team Unit 3 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut mendapatkan informasi bahwa ada seorang orang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika di Jalan PWS Gang. Anda Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah Kota Medan. Selanjutnya saya bersama dengan team unit 3 subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penyelidikan dengan informasi tersebut. Kemudian setelah dirasa informasi cukup. Selanjutnya menindaklanjuti informasi yang dinformasikan oleh masyarakat tersebut dan setelah mendapatkan ciri-ciri orang tersebut. Pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib team dari unit 3 Subdit Ill melakukan penggerebekan di Jalan PWS Gang. Anda Kel. Sei Putih Timur Il Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya di dalam kamar kost-kostan. Kemudian langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap seorang laki-laki dewasa yang setelah diinterogasi mengaku bernama MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN dan Terdakwa;
- Bahwa saya bersama Team Unit 3 Subdit Ill Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN dan Terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan PWS Gang. Anda Kel. Sei Putih Timur Il Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya di dalam kamar kost-kostan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN (Terdakwa) disita barang bukti berupa berupa 66 (enam puluh enam) bungkus Plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram netto yang saya ketahui setelah dilakukan penimbangan di hadapan saya, penyidik/ penyidik pembantu dan saksi penangkap, 1 (satu) unit timbangan digital merek Ming Mini Heng Scale warna silver, 1 (satu) unit Hanphone merek Oppo warna biru dengan nomor Simcard 082323153122, 1 (satu) buah buku rekapan penjualan narkotika jenis sabu, 500 (lima ratus) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet (sendok sabu), dan uang tunai sejumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) uang hasil penjualan narkotika jenis sabu. Dan Terdakwa dan MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN (Terdakwa) ditangkap pada saat pada saat menyimpan, memiliki dan menguasai, menjadi perantara, menjual beli narkotika jenis shabu, dan turut serta dalam menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) bungkus Plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram netto adalah milik MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN (Terdakwa);
- Bahwa pada saat dintrogasi, Terdakwa dan MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN (Terdakwa) akan mendapatkan keuntungan apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) seluruhnya;
- Bahwa 66 (enam puluh enam) bungkus Plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram netto adalah untuk dijualakan kembali kepada calon pembeli;
- Bahwa menurut pengakuan MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN (Terdakwa) pada saat kami introgasi mengatakan akan menjualkan kembali 66 (enam puluh enam) bungkus Plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram netto akan dijual dengan harga sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa dan MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN (Terdakwa) memperoleh 66 (enam puluh enam) bungkus Plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram netto dari IJOL (dalam lidik) dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sistem kerja yaitu saya memberikan uang muka sebagai panjar dan apabila narkotika jenis sabu tersebut telah habis maka saya akan membayarkanya seluruhnya kepada ASIEN (dalam lidik);

- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wib awalnya saya bersama Team Unit 3 Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut mendapatkan informasi bahwa ada seorang orang yang sering melakukan transaksi jual beli narkotika di Jalan PWS Gang. Anda Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah Kota Medan. Selanjutnya saya bersama dengan team unit 3 subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut melakukan penyelidikan dengan informasi tersebut. Kemudian setelah dirasa informasi cukup Selanjutnya tim menindaklanjuti informasi yang diinformasikan oleh masyarakat tersebut dan setelah mendapatkan ciri-ciri orang tersebut. Pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib team dari unit 3 Subdit Ill melakukan penggerebekan di Jalan PWS Gang. Anda Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya di dalam kamar kost-kostan;
- Bahwa kemudian langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap seorang laki-laki dewasa yang setelah diinterogasi mengaku bernama MUHAMMAD ASRAF ALÍ SIAHAAN dan Terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan dilakukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN dan Terdakwa disita barang bukti berupa berupa 66 (enam puluh enam) bungkus Plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram netto yang saya ketahui setelah dilakukan penimbangan, 1 (satu) unit timbangan digital merek Ming Mini Heng Scale warna silver, 1 (satu) unit Hanphone merek Oppo warna biru dengan nomor Simcard 082323153122, 1 (satu) buah buku rekapan penjualan narkotika jenis sabu, 500 (lima) ratus lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet (sendok sabu), dan uang tunai Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu) rupiah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu. Pada saat diinterogasi, MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN dan Terdakwa mengakui bahwa 66 (enam puluh enam) bungkus Plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram netto adalah milik MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN yang diperolehnya dari ASIEN (dalam lidik) dengan sistem kerja yaitu MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN apabila narkotika jenis sabu tersebut telah habis maka MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membayarkanya seluruhnya kepada ASIEN (dalam lidik) pada hari Minggu 25 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib Jalan Titi Papan Kel. Sei Sikambing Kec.Medan Petisah Kota Medan tepatnya dipinggir jalan dan 66 (enam puluh enam) bungkus Plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram netto yang dikuasai MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN akan dijualkan kembali kepada calon pembeli dengan harga masing-masing Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpakenya dan Terdakwa berperan sebagai membantu membuka dan menutup pintu kamar kost-kostan apabila ada calon pembeli yang datang serta Terdakwa mendapatkan upar sebesar Rp. 50.000,- (lima pufuh ribu rupiah) per hari dari MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN;

Bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Arifansyah** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat Terdakwa diperiksa tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Ditresnarkoba pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Gang Anda jalan Pws Kel. Sei Putih Timur II, Kec Medan - Petisah Kota Medan tepatnya didalam Kosan Terdakwa ditangkap bersama Muhammad Asraf Ali Siahaan;
- Bahwa awalnya sebab Muhammad Asraf Ali Siahaan ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sumut pada saat membawa dan memiliki pembeli narkotika jenis sabu dengan barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip tembus pandang dengan berat keseluruhan seberat 7,48 (Tujuh koma empat puluh delapan) gram netto, 500 (Lima Ratus) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 1 (satu) Unit Handohone merek oppo warna biru silver dengan nomor Sim card 082323153152, 1 (satu) unit Timbang merek min hang mini scale silver, 1 (satu) buah catatan yang berisikan tulisan penjualan narkotika jenis sabu warna putih pada saat penangkapan Terdakwa yang turut serta membantu dalam transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa adapun sebab Terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Sumut pada saat memiliki dan membawa Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis sabu dimana saat itu Muhammad Asraf Ali Siahaan bersama dengan Terdakwa sedang menunggu pembeli narkotika jenis sabu tiba - tiba datang petugas Kepolisian melakukan pengerebekan dan masuk kedalam kosan tempat Muhammad Asraf Ali Siahaan menjual narkotika jenis sabu kemudian saat itu Muhammad Asraf Ali Siahaan berusaha untuk melarikan diri namun Muhammad Asraf Ali Siahaan berhasil ditangkap petugas Ditresnarkoba selanjutnya barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip tembus pandang dengan berat keseluruhan seberat 7,48 (Tujuh koma empat puluh delapan) gram netto, 500 (Lima Ratus) bungkus plastik klip tembus pandang kosong, 1 (satu) Unit Handphone merek oppo warna biru silver dengan nomor Sim card 082323153152, 1 (satu) unit Timbang merek min hang mini scale silver, 1 (satu) buah buku catatan yang berisikan tulisan penjualan narkotika jenis sabu warna putih;

- Bahwa 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip tembus pandang dengan berat keseluruhan seberat 7,48 (Tujuh koma empat puluh delapan) gram netto adalah milik Muhammad Asraf Ali Siahaan (Terdakwa) yang diperoleh dari ASIEN (dalam Lidik);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip tembus pandang dengan berat keseluruhan seberat 7,48 (Tujuh koma empat puluh delapan) gram netto pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira 22.00 Wib di Titipan Sei Kambing kota medan di pinggir Jalan;
- Bahwa adapun harga dari 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip tembus pandang dengan berat keseluruhan seberat 7,48 (Tujuh koma empat puluh delapan) gram netto, Muhammad Asraf Ali Siahaan beli sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhan sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip tembus pandang dengan berat keseluruhan seberat 7,48 (Tujuh koma empat puluh delapan) gram netto Muhammad Asraf Ali Siahaan beli sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga keseluruhan sejumlah Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk Muhammad Asraf Ali Siahaan jualkan dalan bentuk paketan;
- Bahwa adapun 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip tembus pandang dengan berat keseluruhan seberat 7,48 (Tujuh koma empat puluh delapan) gram netto Muhammad Asraf Ali Siahaan jualkan dalam bentuk paketan dengan dengan jumlah yang beragam dengan harga sejumlah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), RP.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sejumlah Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dari 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip tembus pandang dengan berat keseluruhan seberat 7,48 (Tujuh koma empat puluh delapan) gram netto untuk per gramnya sebesar RP 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga jika seluruhnya terjual Muhammad Asraf Ali Siahaan akan mendapatkan keuntungan sebesar sekitar Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara Terdakwa memesan barang berupa 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip tembus pandang dengan berat keseluruhan seberat 7,48 (Tujuh koma empat puluh delapan) gram netto menghubungi dengan 1 (satu) Unit Handohone merek oppo warna biru silver dengan nomor Sim card 082323153152 kemudian seperti biasa Muhammad Asraf Ali Siahaan (Terdakwa) bertemu di Titipapan Sei sekambing kota Medan dan setelah itu Muhammad Asraf Ali Siahaan mengambil narkotika jenis sabu tersebut dan melakukan pembayaran secara kontan/tunai;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu sudah lebih 5 (lima) kali sejak bulan Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Muhammad Asraf Ali Siahaan (Terdakwa) sejak kecil karna satu kampung di Jalan Pws kel. Sei Putih Timur Kota Medan;
- Bahwa Terdakwa membantu Muhammad Asraf Ali Siahaan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan cara membukakan pintu kosan jika datang pembeli narkotika jenis sabu dan pernah bersama Muhammad Asraf Ali Siahaan ikut menjemput narkotika jenis sabu bersama saya sekitar 10 (sepuluh) hari yang lalu sekitar pada hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 Wib di Titipapan Kel. Sei Sekambing Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa Muhammad Asraf Ali Siahaan (Terdakwa) memberikan upah/ imbalan kepada saya berupa uang ataupun narkotika jenis sabu untuk digunakan dan uang berupa sejumlah Rp.50.000, - (lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa membantu Muhammad Asraf Ali Siahaan (Terdakwa) melakukan transaksi jual- beli narkotika jenis sabu sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa tersebut dilarang dan Terdakwa merasa sangat bersalah atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menguasai, membeli, menjual narkotika jenis pil ekstasi dari pemerintah atau pihak yang berwenang yang berhak untuk memberikan ijin;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula diperlihatkan dan di pertanyakan kepada Terdakwa dan saksi-saksi mengenai barang bukti yang berupa :

- 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram netto, 500 (lima ratus) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek Ming Mini Heng Scale warna silver, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dengan nomor Simcard 08232315312, 1 (satu) buah buku rekapan penjualan narkotika jenis sabu, dan Uang tunai sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), di pergunakan di dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN;

Dimana atas keseluruhan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum oleh karenanya akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga dibacakan bukti surat yang dari semula menjadi kesatuan tidak terpisahkan dalam berkas perkara, yaitu Berita Acara Laboratorium barang bukti Narkotika Jenis Shabu Nomor Lab : 1069/NNF/2024 tanggal 7 Maret 2024 yang pada kesimpulannya menerangkan kalau barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa tersebut positif mengandung Metamfetamina yang merupakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan instrument pembuktian sebagaimana telah diuraikan diatas baik dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa maupun bukti petunjuk yang lahir dari persesuaian antar keterangan atau keadaan dimaksud dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan maka telah diperoleh fakta hukum, antara lain :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Februari 2024, sekira pukul 12.30 Wib didalam kamar kost-kost an yang terletak di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jalan PWS Gang Anda Kel.Sei Putih Timur II Kec.Medan Petisah Kota Medan;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumut bersama dengan saudara Muhammad Asraf Ali Siahaan (Terdakwa) karena memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Ditresnarkoba Polda Sumut karena Terdakwa membantu menjualkan narkotika jenis sabu kepada calon pembeli bersama dengan Muhammad Asraf Ali Siahaan (Terdakwa);
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa bersama dengan Muhammad Asraf Ali Siahaan (Terdakwa) tertangkap oleh petugas kepolisian berupa : 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram netto, 500 (lima ratus) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek Ming Mini Heng Scale warna silver, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dengan nomor Simcard 08232315312, 1 (satu) buah buku rekapan penjualan narkotika jenis sabu, dan Uang tunai sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), di pergunakan di dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN;
- Bahwa tujuan Terdakwa membantu Muhammad Asraf Ali Siahaan (Terdakwa) untuk membantu menjualkan sabu kepada orang lain karena Terdakwa akan mendapatkan upah sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari nya ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untu k menjual, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan serangkaian fakta hukum diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum yang demikian telah cukup membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwakan Jaksa Penunut Umum semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Arifansyah** oleh Jaksa Penuntut umum dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, oleh karenanya secara yuridis formil (formalistic legalistic) akan dipertimbangkan secara gradualitas yang diawali dengan dakwaan primair yakni pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya :

1. Unsur Setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

ad. 1. **Unsur Setiap Orang.**

Barang siapa mengacu kepada subjek hukum sipelaku yang sengaja dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, sehingga kepada yang bersangkutan perlu ditelusuri dan dibuktikan apakah merupakan subjek hukum yang cakap, sehat jasmani dan rohani serta mampu menilai arti perbuatannya. Sehingga dari dasar itu nantinya ketika Ianya terbukti bersalah maka haruslah dijatuhkan hukuman sebagai konsekuwensi dari pertanggungjawaban pidana (responsibility delic) yang melekat dalam dirinya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara a quo Terdakwa **Arifansyah** yang dihadapkan penuntut umum karena didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya. Lagi pula selama proses persidangan ternyata tidak terdapat suatu bukti dan fakta yang menunjukan adanya kelainan jiwa atau terganggunya kejiwaan Terdakwa yang memungkinkan Ianya dibebaskan dari pertanggungjawaban atas akibat perbuatan yang dilakukannya. Dari fakta yang demikian maka jelas secara yuridis Terdakwa tersebut dapat dikwalifisir sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban dari akibat perbuatannya;

Dengan demikian unsur barang siapa atau setiap orang ini telah terpenuhi;

ad.2. **Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.**

Penekanan rumusan Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam unsur a quo lebih dimaksudkan terhadap sifat melawan hak atau melawan hukum secara yuridis formil artinya seseorang yang melakukan kegiatan untuk *menawarkan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dikehendaki secara terintegrasi dalam unsur in casu sesungguhnya Ianya tidak memiliki hak untuk itu karena kegiatan dimaksud dilakukan tidak sesuai dengan aturan yang secara atributif ditentukan dalam perundang-undangan terkait. Hal ini sesuatu yang bersifat normatif karena kegiatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* merupakan kegiatan yang secara spesifik diatur oleh Negara sebagai upaya pengendalian dan pengawasan kemungkinan terjadinya peredaran gelap dan penyalah gunaan narkotika khususnya narkotika golongan I yang semata-mata hanya boleh dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak boleh dipergunakan untuk terapi dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, bukti petunjuk dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, diperoleh fakta hukum antara lain :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Ditresnarkoba Polda pada hari Senin tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan PWS Gang. Anda Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya di dalam kamar kost-kostan, dan terdakwa ditangkap bersama dengan saksi MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN (berkas perkara terpisah) karena menyimpan, menjual, memiliki, membeli, menjual, dan menguasai narkotika jenis sabu;

2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sumut pada saat Terdakwa berusaha lari karena ada penggerebekan dan penyebab Terdakwa ditangkap karena Terdakwa membantu menjualkan narkotika jenis sabu kepada calon pembeli bersama dengan saksi MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN dan disita barang bukti dari MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN berupa : 66 (enam puluh enam) bungkus Plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram netto yang terdakwa ketahui setelah dilakukan penimbangan di hadapan Terdakwa, penyidik pembantu dan Terdakwa penangkap, 1 (satu) unit timbangan digital merek Ming Mini Heng Scale warna silver, 1 (satu) unit Hanphone merek Oppo warna biru dengan nomor Simcard 082323153122, 1 (satu) buah buku rekapan penjualan narkotika jenis sabu, 500 (lima) ratus lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet (sendok sabu), dan uang tunai sejumlah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu) rupiah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sedangkan dari Terdakwa tidak ada disita barang bukti;

3. Bahwa barang bukti berupa 66 (enam puluh enam) bungkus Plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram netto adalah milik saksi MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN;

4. Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa saksi MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN mendapatkan 66 (enam puluh enam) bungkus Plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram netto adalah milik saksi MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN yang diperolehnya dari ASIEN (dalam lidik/belum tertangkap) dengan sistem kerja yaitu apabila narkotika jenis sabu tersebut telah habis maka saksi MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN akan membayarkanya seluruhnya kepada ASIEN pada hari Minggu 25 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib Jalan Titi Papan Kel. Sei Sikambing Kec.Medan Petisah Kota Medan tepatnya dipinggir jalan dan 66 (enam puluh enam) bungkus Plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram netto yang dikuasai saksi MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN akan dijualkan kembali kepada calon pembeli dengan harga masing-masing sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu) rupiah, sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya dan Terdakwa berperan sebagai membantu membuka dan menutup pintu kamar kost-kostan apabila ada calon pembeli yang datang serta terdakwa mendapatkan upar sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari;

5. Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa berupa 66 (enam puluh enam) bungkus Plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram netto, 1 (satu) unit timbangan digital merek Ming Mini Heng Scale warna silver, 1 (satu) unit Hanphone merek Oppo warna biru dengan nomor Simcard 082323153122, 1 (satu) buah buku rekapan penjualan narkotika jenis sabu, 500 (lima) ratus lembar plastik klip kosong, 1 (satu) buah pipet (sendok sabu), dan uang tunai sejumlah Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita dari saksi MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN pada saat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penangkapan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 12.30 Wib di Jalan PWS Gang. Anda Kel. Sei Putih Timur II Kec. Medan Petisah Kota Medan tepatnya di dalam kamar kost-kostan;

6. Bahwa Terdakwa untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dimaksud dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas maka sesungguhnya telah terbukti dimana pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan ditemukan 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram netto yang kemudian setelah melalui pemeriksaan pada Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Cabang Medan ternyata positif mengandung Metamfetamina yang tergolong Narkotika golongan I sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena penguasan dan kepemilikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut oleh Terdakwa tidak ada izin dari Instansi Pemerintah yang berwenang maka secara yuridis formil sifat kepemilikan dan pengusaan yang demikian adalah bersifat melawan hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas maka juga telah terbukti kalau narkotika jenis shabu tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain bernama Muhammad Asraf Ali Siahaan (Terdakwa) berkas terpisah, yang mana Terdakwa membantu Muhammad Asraf Ali Siahaan (Terdakwa) untuk menjualkan sabu dan Terdakwa upah sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per harinya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta hukum diatas maka rangkaian perbuatan yang dipandang relevan dan terbukti bagi diri Terdakwa adalah lebih dalam kwalifikasi menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman" telah terbukti;

ad.3. **Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rangkaian fakta hukum sebagaimana telah terungkap dalam persidangan diatas maka telah cukup terbukti dimana ketika Terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari seseorang bernama Muhammad Asraf Ali Siahaan (Terdakwa) berkas terpisah untuk dijual

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada orang lain dengan mendapat upah sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan kebersamaan Terdakwa dan Muhammad Asraf Ali Siahaan (Terdakwa) dalam melakukan perbuatan dimaksud telah cukup membutikan kalau dalam kesempurnaan terlaksananya tindak pidana itu telah dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama dalam peranan aktif dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan fakta dimana perbuatan itu dilakukan secara aktif dan penuh kesadaran akan akibat yang ditimbulkan maka jelas secara yuridis materil telah cukup membuktikan bila peranan Terdakwa yang demikian adalah sebagai pelaku dalam kesempurnaan terjadi tindak pidana tersebut;

Dengan demikian unsur "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam dakwaan primair tersebut maka secara yuridis formil dan meteriil terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan telah terbukti dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum diatas maka dengan sendirinya dakwaan subsidair atau dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut maka kepadaNya harus dijatuhkan hukuman penjara sebagai wujud pertanggungjawaban pidana yang melekat dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dalam perkara a quo maka terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan atau penuntutan atas diriNya, oleh karena itu Terdakwa harus (wajib) mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkotika
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak orang lain dan generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatnnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka kepadanya juga diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan seketika perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan statusnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkuran;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Arifansyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak atau melawan hukum menerima atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 66 (enam puluh enam) bungkus plastik klip tembus pandang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan seberat 7,48 (tujuh koma empat delapan) gram netto, 500 (lima ratus) lembar plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan digital merek Ming Mini Heng Scale

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

warna silver, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dengan nomor Simcard 08232315312, 1 (satu) buah buku rekapan penjualan narkotika jenis sabu, dan Uang tunai sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), di pergunakan di dalam perkara lain atas nama MUHAMMAD ASRAF ALI SIAHAAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., dan Arfan Yani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., dan Arfan Yani, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Indra Zamachsyari, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui *video teleconference* dengan didampingi Penasehat Hukumnya dipersidangan.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.	**Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.**
Arfan Yani, S.H.	

Panitera Pengganti,

Febriyandi Ginting, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)